

Satzung des Ski –und Wandervereins Kirrberg e.V.

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr, Vereinsfarben

- 1.1 Der Verein führt den Namen „Ski-und Wanderverein Kirrberg e.V.“
- 1.2 Der Verein hat seinen Sitz in Homburg /Kirrberg.
- 1.3 Der Verein ist im Vereinsregister des Amtsgericht in Homburg unter der Reg. Nr. VR 361 eingetragen.
- 1.4 Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.
- 1.5 Die Vereinsfarben sind weiß / grün.

§ 2 Zweck des Vereins

- 2.1 Der Ski- und Wanderverein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und sportliche Zwecke.
Er verfolgt weder politische noch konfessionelle Ziele.
- 2.2 Der Verein fördert die Interessen des Ski-und Wandervereins.
 - vorbereitetes Training zur Körperertüchtigung
 - wie das Skilaufen, das Wandern und den Boulesport
 - Ausbildung von Übungsleitern.
 - Lehrgänge abzuhalten
 - Meisterschaften im Ski- und Boulesport auszutragen
 - die Geselligkeit seiner Mitglieder pflegen

§ 3 Gemeinnützigkeit

- 3.1 Der Verein ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Die Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden.
- 3.2 Die Mitglieder erhalten keine Zuwendung aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt werden.
- 3.3 Ausscheidende Mitglieder haben gegen den Verein keine Ansprüche auf Zahlung des Wertes eines Anteiles am Vereinsvermögen.
- 3.4 Alle Inhaber von Vereinsämtern sind ehrenamtlich tätig.

§ 4 Erwerb der Vereinsmitgliedschaft

- 4.1 Mitglied des Vereins kann jede volljährige und unbescholtene Person beiderlei Geschlechts werden. Bei Minderjährigen ist eine Zustimmungserklärung des Erziehungsberechtigten erforderlich.
- 4.2 Über die Aufnahme eines neuen Mitgliedes in den Verein entscheidet der erweiterte Vorstand. Vor der Aufnahme ist der Interessent über Rechte und Pflichten aufzuklären. Für die Aufnahme ist ein Aufnahmeschein auszufüllen und vom neuen Mitglied zu unterschreiben. Eine Kopie ist dem Mitglied mit der Satzung auszuhändigen.
- 4.3 Bedingungen für die Aufnahme in den Verein sind:
Hüttendienst und Arbeitseinsatz ist nicht mehr vermittelbar.
Ausgenommen von dieser Verpflichtung sind Mitglieder, die krank oder körperlich gebrechlich sind.

- Gegen die Ablehnung eines Aufnahmeantrags durch den erweiterten Vorstand kann der Antragsteller schriftlich Einspruch einlegen. Dann entscheidet die nächste Mitgliederversammlung. Die Ablehnung durch den erweiterten Vorstand kann dem Antragsteller unter Angabe der Gründe schriftlich mitgeteilt werden.
- 4.4 Jugendliche Mitglieder, die das 18. Lebensjahr erreicht haben, werden automatisch als Mitglied weitergeführt. Sie müssen dann ab dem nächsten Kalenderjahr den vollen Beitrag zahlen.
- 4.5 Der Verein gliedert sich in:
- Mitglieder über 18 Jahre
 - jugendliche Mitglieder unter 18 Jahre
- Jugendliche Mitglieder haben in der Versammlung kein Stimmrecht.
- 4.6 Zu Ehrenmitgliedern mit allen Rechten, ohne Pflichten, können Mitglieder aufgrund langjähriger Verdienste oder außergewöhnliche Leistungen auf Antrag des erweiterten Vorstands durch die Mitgliederversammlung ernannt werden.

§ 5 Beendigung der Mitgliedschaft

- 5.1 Die Mitgliedschaft endet:
- mit dem Tod des Mitglieds
 - durch freiwilligen Austritt
 - durch Streichung von der Mitgliederliste
 - durch Ausschluss aus dem Verein
- 5.2 Der freiwillige Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem Mitglied des Vorstands und ist nicht termingebunden.
- 5.3 Ein Mitglied kann durch Beschluss des erweiterten Vorstands von der Mitgliederliste gestrichen werden, wenn es trotz zweimaliger Mahnung mit der Zahlung des Beitrags länger als 1 Jahr im Rückstand ist. Die Streichung ist dem Mitglied mitzuteilen.
- 5.4 Ein Mitglied kann vom erweiterten Vorstand aus dem Verein ausgeschlossen werden,
- wenn es das Ansehen und das Interesse des Vereins schädigt
 - wenn es die Sportdisziplin gröblich verletzt
 - wenn es gegen die Anordnung des Vorstands oder der von ihm genannten Vertreter verstößt.
 - wenn es sich unehrenhafte Handlungen innerhalb oder außerhalb des Vereins zu Schulden kommen lässt.
- 5.5 Vor der Beschlussfassung ist dem Mitglied unter Setzung einer angemessenen Frist Gelegenheit zu geben, sich persönlich oder schriftlich vor dem erweiterten Vorstand zu rechtfertigen.
- 5.5 Der Beschluss über den Ausschluss ist mit Gründen zu versehen und dem Mitglied per Einschreiben mitzuteilen. Dem ausgeschlossenen Mitglied steht innerhalb von 4 Wochen nach Zustellung des Ausschlussbescheides das Recht zum Einspruch zu. Dieser Einspruch muss schriftlich und begründet an den Vorstand gegeben werden. Über den Einspruch entscheidet die nächste Mitgliederversammlung. Macht das Mitglied vom Recht der Berufung keinen Gebrauch, so unterwirft es sich dem Ausschlussbeschluss und scheidet aus.

§ 6 Mitgliedsbeiträge

- 6.1 Die Höhe der Mitgliedsbeiträge richtet sich nach den Bedürfnissen des Vereins. Die Mitgliederversammlung setzt die Höhe der Beiträge fest.
- 6.2 Der Beitrag ist eine Bringschuld und ist jährlich zu entrichten.

- 6.3. Die Beiträge gemäß §6.1 der Satzung werden jährlich zum 1. Februar bzw. auf den nächstfolgenden Bankarbeitstag vom Hauptkassierer im SEPA- Lastschriftverfahren eingezogen.
Beim Eintritt in den Verein nach dem 1.Juli des Jahres wird sofort der halbe Beitrag gemäß § 6.1 der Satzung fällig.
Kann der Bankeinzug aus Gründen, die das Mitglied zu vertreten hat, nicht erfolgen und wird der Verein dadurch mit Bankgebühren (Rücklastschriftgebühren) belastet, sind diese Gebühren durch das Mitglied zu tragen.
Mitglieder, die nicht am Einzugsverfahren teilnehmen, überweisen den Betrag jährlich bis zum 1.Februar bzw. auf den nächstfolgenden Bankarbeitstag auf das Vereinskonto.
Wenn die Beiträge zum Zeitpunkt der Fälligkeit nicht beim Verein eingegangen sind, befindet sich das Mitglied ohne weitere Mahnungen im Zahlungsverzug.
Ehrenmitglieder sind von der Beitragspflicht befreit.

§ 7 Mitgliedschaftsrechte und Pflichten

- 7.1 Rechte
Inanspruchnahme aller durch den Verein geschaffenen Einrichtungen
Teilnahme an Vereinsveranstaltungen, außer an Veranstaltungen nur für Mitglieder, die Hüttendienst verrichten.
- 7.2 Pflichten
Zahlung der Vereinsbeiträge
Beachten der Vereinssatzung und Versammlungsbeschlüsse
Förderung der in der Satzung des Vereins niedergelegten Vereinsgrundsätze

§ 8 Organe des Vereins

- 8.1 Vorstand
8.2 erweiterter Vorstand (Vorstand, Spartenleiter, Beisitzer)

§ 9 Vorstand

- 9.1 Der Vorstand besteht aus
1. Vorsitzenden und stellv. Vorsitzenden
2. Hauptkassierer
3. Schriftführer
- 9.2 Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch 2 Mitglieder des Vorstandes, darunter der 1. Vorsitzende oder der stellv. Vorsitzende, vertreten.

§ 10 Zuständigkeit des Vorstandes

- 10.1 Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie nicht durch die Satzung einem anderen Vereinsorgan zugewiesen sind.
Er hat vor allem folgende Aufgaben:
Vorbereitung der Mitgliederversammlung und Aufstellung der Tagesordnungen
Einberufung der Mitgliederversammlung
Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung
Buchführung, Erstellung eines Jahresberichtes
Einsatz von Fremdkräften in zwingenden Fällen, soweit Arbeiten nicht von Mitgliedern verrichtet werden können.
Beschlussfassung über Aufnahme, Streichung und Ausschluss von Mitgliedern.

- Der Vorstand ist verpflichtet, in allen wichtigen Angelegenheiten die Meinung der Spartenleiter und Beisitzer einzuholen.
- 10.2 Aus Vorstandsbeschluss Zuwendung zu besonderen Anlässen.
- 10.3 Für Investitionen und Reparaturen stehen dem Vorstand 2.500,00 € und dem erweiterten Vorstand 5.000,00 € zur Verfügung. Rechtsgeschäfte mit einem Geschäftswert von mehr als 5.000,00 sind nur verbindlich mit Zustimmung der Mitgliederversammlung.
- 10.4 Der Hüttenbetreiber bestimmt die Preise.

§ 11 Amtsdauer des Vorstandes

Der Vorstand wird von der Generalversammlung auf die Dauer von 2 Jahren, vom Tage der Wahl an gerechnet, gewählt. Er bleibt jedoch bis zur Neuwahl des Vorstands im Amt. Jedes Vorstandsmitglied ist einzeln zu wählen.

Wählbar sind nur Vereinsmitglieder.

Scheidet ein Mitglied des Vorstands während der Amtsperiode aus, so kann der Vorstand ein Ersatzmitglied wählen. Die Zuwahl ist in jedem Fall auf die restliche Amtszeit des Vorstands zu beschränken.

Bei Ausscheiden von 2 Vorstandsmitgliedern, ist eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen.

§ 12 Beschlussfassung des erweiterten Vorstandes

Der erw. Vorstand fasst seine Beschlüsse im Allgemeinen in Vorstandssitzungen, die vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom stellv. Vorsitzenden, schriftlich oder fernmündlich einberufen werden.

In jedem Fall ist eine Einberufungsfrist von 3 Tagen einzuhalten.

Einer Mitteilung der Tagesordnung bedarf es nicht.

Der erw. Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei Vorstandsmitglieder, darunter der Vorsitzende oder der stellv. Vorsitzende anwesend sind.

Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen.

Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Leiters der Sitzung.

Die Vorstandssitzung leitet der Vorsitzende, bei dessen Verhinderung der stellv. Vorsitzende.

Die Beschlüsse des erweiterten Vorstandes sind zu Beweis Zwecken in einem Protokoll festzuhalten und vom Sitzungsleiter zu unterschreiben.

Die Niederschrift soll Ort und Zeit der Sitzung, die Namen der Teilnehmer, die gefassten Beschlüsse und das Abstimmungsergebnis enthalten.

Ein Vorstandsbeschluss kann auf schriftlichem Wege gefasst werden, wenn alle Vorstandsmitglieder des erw. Vorstands ihre Zustimmung zu der zu beschließenden Regelung erklären.

Die Vereinigung mehrerer Vorstandsämter in einer Person ist unzulässig.

§ 13 Die Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung ist die oberste Instanz des Vereins.

Ihre Beschlüsse sind für alle Mitglieder bindend.

Sie hat das Recht, gefasste Beschlüsse wieder aufzuheben.

Einmal im Jahr Mitgliederversammlung, alle 2 Jahre (Haupt-) /Generalversammlung statt mit Neuwahlen.

Mitgliederversammlungen werden durch den Vorsitzenden oder den stellv. Vorsitzenden je nach Bedürfnis einberufen.

Die Mitglieder sind rechtzeitig mindestens 8 Tage vorher durch Aushang oder Bekanntgabe in der örtlichen Presse (Pfälzer Merkur, Saarbrücker Zeitung) einzuladen.

Die Mitgliederversammlung ist für folgende Angelegenheiten zuständig:

- Festsetzung der Höhe und Fälligkeit des Jahresbeitrages
- Beschlussfassung oder Änderung der Satzung und über die Auflösung des Vereins
- Beschlussfassung über die Berufung gegen einen Ausschlussbeschluss des erweiterten Vorstands.
- Grundstückskäufe
- Investitionen über 2.500,00 € zzgl. Inflationsrate pro Jahr
- Ernennung von Ehrenmitgliedern
- In Angelegenheiten, die in den Zuständigkeitsbereich des Vorstands fallen, kann die Mitgliederversammlung Empfehlungen an den Vorstand beschließen.
- Der Vorstand kann seinerseits in Angelegenheiten seines Zuständigkeitsbereiches die Meinung der Mitgliederversammlung einholen.

§ 14 Einberufung der Generalversammlung

14.1 Die Generalversammlung findet im Februar statt, wenn das abgelaufene Geschäftsjahr buchhalterisch abgeschlossen ist.

Sie wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von 2 Wochen schriftlich unter Angabe der Tagesordnung einberufen.

Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung des Einladungsschreibens folgenden Tag. Das Einladungsschreiben gilt dem Mitglied als zugegangen, wenn es an die letzte vom Mitglied dem Verein bekanntgegebene Adresse gerichtet ist.

Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest.

Bei der Generalversammlung sind folgende Punkte abzuwickeln:

- Entgegennahme des Jahresberichts des Vorstandes
- Jahresberichte der übrigen Funktionäre
- Entlastung des Vorstands und der Funktionäre
- Neuwahl des Vorstands und der Funktionäre

14.2 Für die Entlastung des erweiterten Vorstands und Wahl des neuen Vorsitzenden werden ein Alterspräsident sowie zwei Wahlhelfer gewählt.

14.3 Nach der Wahl des neuen Vorsitzenden übernimmt dieser die Versammlungsleitung.

14.4 Über die Art der Abstimmung bestimmt der Versammlungsleiter.

14.5 Der 1. Vorsitzende sowie der stellvertretende Vorsitzende sind in geheimer Wahl zu wählen.

Hat im ersten Wahlgang kein Kandidat die Mehrheit der abgegebenen Stimmen erreicht, findet eine Stichwahl der Kandidaten statt.

Die Wahl der übrigen Vorstandsmitglieder und Funktionäre ist durch Handzeichen zulässig, wenn kein Wahlberechtigter Einspruch erhebt und nur ein Kandidat vorgeschlagen ist. Es gelten die einfachen Mehrheiten der abgegebenen Stimmen. Stimmenthaltungen bleiben außer Betracht.

14.6 Die Generalversammlung ist nicht öffentlich.

Der Versammlungsleiter kann Gäste zulassen.

Über die Zulassung der Presse beschließt die Mitgliederversammlung.

14.7 Stimmberechtigt sind alle Mitglieder und Ehrenmitglieder

§ 15 Die Beschlussfassung der Mitglieder und der Generalversammlung

- 15.a Die erschienenen Mitglieder entscheiden über die Geschicke des Vereins.
Jede einberufene Versammlung ist mit den erschienenen Mitgliedern beschlussfähig, wenn mindestens 15 Mitglieder erschienen sind.
- 15.1 Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei dessen Abwesenheit vom stellv. Vorsitzenden oder einem anderen Vorstandsmitglied geleitet.
Ist kein Vorstandsmitglied anwesend, bestimmt die Versammlung den Leiter.
Generalversammlung siehe § 14.
- 15.2 Die Mitglieder- und Generalversammlung fassen Beschlüsse im Allgemeinen mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen oder durch Handzeichen.
Stimmenthaltungen bleiben daher außer Betracht.
- 15.3 Die Änderung der Satzung kann durch die Mitgliederversammlung erfolgen.
Der Beschluss muss mit $\frac{3}{4}$ Mehrheit der erschienen stimmberechtigten Mitglieder bei ordnungsgemäßer Einladung gefasst werden.
- 15.4 Über die Auflösung des Vereins beschließt eine zu diesem Zweck einberufene Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von $\frac{3}{4}$ der erschienenen stimmberechtigten Mitglieder.
Voraussetzung ist, dass mindestens $\frac{1}{2}$ aller Mitglieder erschienen ist.
Ist diese Zahl nicht erreicht, muss eine neue Mitgliederversammlung einberufen werden, die dann mit einer Mehrheit von $\frac{3}{4}$ der erschienenen Mitglieder beschließt.
- 15.5 Eine Änderung des Zwecks des Vereins kann nur mit Zustimmung aller Mitglieder beschlossen werden.
Die schriftliche Zustimmung der in der Mitgliederversammlung nicht erschienenen Mitglieder kann innerhalb eines Monats gegenüber dem Vorstand erklärt werden.
- 15.6 Über die Beschlüsse der Versammlungen ist ein Protokoll aufzunehmen, das vom jeweiligen Versammlungsleiter zu unterzeichnen ist
Es soll folgende Feststellung enthalten:
- Ort und Zeit der Versammlung
 - Person des Versammlungsleiters
 - Anzahl und Namen der erschienenen Mitglieder
 - die Tagesordnung
 - die einzelnen Abstimmungsergebnisse und Art der Abstimmung
 - bei Satzungsänderungen soll der genaue Wortlaut angegeben werden.

§ 16 Nachträgliche Anträge zur Tagesordnung

Jedes Mitglied kann bis spätestens eine Woche vor dem Tag der Mitgliederversammlung beim Vorstand schriftlich beantragen, dass weitere Angelegenheiten nachträglich auf die Tagesordnung gesetzt werden.
Der Versammlungsleiter hat zu Beginn der Versammlung die Tagesordnung entsprechend zu ergänzen. Über Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung, welche erst in der Mitgliederversammlung gestellt werden, beschließt die Versammlung.
Zur Annahme des Antrags ist eine Mehrheit von $\frac{3}{4}$ der abgegebenen Stimmen erforderlich.

§ 17 Außerordentliche Mitgliederversammlung

Der Vorstand kann jederzeit eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen. Diese muss einberufen werden, wenn das Interesse des Vereins es erfordert oder wenn die Einberufung von einem Drittel aller Mitglieder schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe vom Vorstand verlangt wird.

Für die außerordentliche Mitgliederversammlung gelten die § 13-14-15-16 entsprechend.

§ 18 Kassenwesen

- 18.1 Der Hauptkassierer verwaltet alle Gelder des Vereins. Er, der Vorsitzende und der stellv. Vorsitzende sind Verfügungsberechtigt, soweit über die Gelder ohne Genehmigung der Mitgliederversammlung frei verfügt werden kann.
- 18.2 In der Generalversammlung sind zwei Kassenprüfer von den Mitgliedern zu wählen, welche die Kasse jederzeit prüfen können. In der Generalversammlung ist den Mitgliedern ein Bericht zu erstatten.
- 18.3 Die Kassenprüfer dürfen nicht dem Vorstand angehören.

§ 19 Auflösung des Vereins

Die erschienenen Mitglieder entscheiden über die Auflösung des Vereins. Sofern die Versammlung nicht anders beschließt, sind der Vorsitzende und der stellv. Vorsitzende gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren. Die vorstehenden Vorschriften gelten entsprechend für den Fall, dass der Verein aus einem anderen Grund aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit verliert. Im Falle der Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an die Stadt Homburg (Saar), die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat.

Die vorstehende Satzung wurde in der Jahreshaupt- und Mitgliederversammlung vom 05.09.2022 verabschiedet und ist nach Eintragung beim Amtsgericht Homburg rechtskräftig.

Anna Seegmüller (1.Vorsitzende)